



V

Revient-il à l'État de décider de ce qui est juste ?.

Légalité, légitimité, contrat social, désobéissance.

#justice

#état

#liberté

#devoir

#bonheur

NOTIONS

5

PARTIES

3

SESSION

2026

§ EN CLAIR

Une loi qui interdit d'aider un migrant, c'est légal. Mais est-ce juste ? Et quand tu trouves une loi injuste, dois-tu obéir quand même ?

POURQUOI ÇA COMPTE

Si seul l'État dit ce qui est juste, alors tout ce qu'il décide est juste — y compris les régimes nazis, l'esclavage légal, l'apartheid. Si la justice est une affaire de conscience individuelle, c'est l'anarchie. Toute la philosophie politique cherche le bon équilibre : comment fonder un État dont les lois soient respectables sans être indiscutables.

LE DÉBAT

Rousseau, Clastres, Kant : il n'y a pas de justice naturelle. C'est l'État (ou d'autres formes politiques) qui institue le juste — et l'« insociable sociabilité » humaine le rend nécessaire. **Hobbes, Locke** : oui mais lequel ? Un Léviathan absolu qui empêche la guerre civile (Hobbes), ou un État libéral, limité, qui protège des droits naturels (Locke) ? **Sophocle, Pascal, Marx, Rawls** : la légalité n'est pas la légitimité. Antigone désobéit à Créon ; Marx montre que la loi sert les dominants ; Rawls théorise la désobéissance civile.

À NE PAS CONFONDRE

- × **Légalité ≠ légitimité.** Une loi peut être légale (votée selon la procédure) sans être légitime (juste moralement). C'est tout le drame d'Antigone.
- × **Contrainte ≠ obligation.** L'État contraint par la force ; le devoir moral oblige par la conscience. Confondre les deux, c'est rendre l'obéissance aveugle.
- × **En droit ≠ en fait.** La loi me reconnaît la liberté *en droit* (égalité formelle), alors que ma condition sociale me l'interdit *en fait*. C'est la critique de Marx.

À RETENIR. *L'État doit dire ce qui est juste — sinon, c'est la guerre. Mais sa parole n'est pas la dernière : la conscience morale reste juge, et la désobéissance civile peut être un acte civique.*

NOTIONS

Justice · État · Liberté · Devoir · Bonheur

REPÈRES

en fait / en droit · contrainte / obligation

§ FICHE EXPRESS · RÉVISER EN UN COUP D'ŒIL

* Revient-il à l'État de décider de ce qui est juste ?

I La justice et la morale ne sont pas des notions naturelles

POURQUOI CE MOMENT Avant de demander si l'État doit décider du juste, on regarde s'il existe une justice naturelle, antérieure à l'État. Réponse : non — la justice est une construction politique.

ROUSSEAU *Pas de justice ni de droit à l'état de nature*

L'homme à l'état de nature est un « animal borné » solitaire, qui ne connaît que la pitié naturelle. Ni vices, ni vertus, ni morale, ni justice — juste la satisfaction des besoins primaires.

APPORT Le juste et l'injuste ne sont pas inscrits dans la nature humaine. Ce sont des notions qui apparaissent avec la culture.

CLASTRES *Les sociétés sauvages sans État*

Chez les Indiens d'Amazonie, le chef n'a aucune autorité de coercition. C'est un orateur qui doit se montrer généreux. La société se passe d'État en empêchant activement son apparition.

APPORT L'État n'est ni naturel ni nécessaire. D'autres formes d'organisation sont possibles — mais fragiles face à nos sociétés étatiques.

KANT *L'homme a besoin d'un maître*

L'homme a une « insociable sociabilité » : besoin d'autrui mais penchant à l'égoïsme. Sans contrainte extérieure, il abuse de sa liberté. Il faut donc un maître — mais le maître aussi sera tenté.

APPORT L'État devient nécessaire pour réguler une nature humaine ambivalente, sans illusion sur la pureté du pouvoir.

II Il revient à l'État de décider de ce qui est juste

POURQUOI CE MOMENT Si la justice n'est pas naturelle, c'est l'État qui l'institue. Reste à savoir d'où il tire sa légitimité — et si la justice qu'il rend est vraiment juste.

HOBBS *Le contrat social — perspective pessimiste*

À l'état de nature, c'est la guerre de tous contre tous : la vie y est « brève, solitaire, misérable ». Pour en sortir, les hommes transfèrent toutes leurs libertés à un souverain absolu (le Léviathan). Mieux vaut un pouvoir illimité que pas de pouvoir.

APPORT Justifie un État fort. Le souverain décide du juste — c'est lui qui rend la liberté possible en limitant les libertés naturelles.

LOCKE *Le contrat social — perspective optimiste*

L'homme à l'état de nature est moral et rationnel ; il reconnaît les droits naturels d'autrui (vie, propriété, liberté). L'État n'est qu'un arbitre limité, divisé, responsable, qui protège ces droits.

APPORT Fonde le libéralisme politique : un État au pouvoir encadré, qui ne décide pas du juste mais protège les droits naturels.

PASCAL / MARX / RAWLS *La justice repose sur la force*

« La justice sans la force est impuissante » (Pascal). Pour Marx, les lois reflètent la domination des plus forts économiquement. Pour Rawls, l'inégalité sociale gangrène la démocratie elle-même.

APPORT Limite décisive : ce que l'État dit juste reflète souvent un rapport de force. La justice formelle n'est pas la justice réelle.

III La justice est aussi morale, et relève de la conscience

POURQUOI CE MOMENT Si l'État peut se tromper, le citoyen ne lui doit pas une obéissance aveugle. Il y a une justice intérieure qui peut s'opposer à la justice légale.

ANTIGONE (SOPHOCLE) *Le conflit entre loi politique et loi morale*

Créon interdit d'enterrer le frère d'Antigone (traître à la cité). Antigone désobéit au nom d'un devoir moral supérieur. Elle sera emmurée vivante. Légalité (Créon) contre légitimité (Antigone).

APPORT Distinction décisive : ce qui est légal n'est pas toujours légitime. La conscience morale peut surpasser la loi écrite.

RAWLS *La désobéissance civile*

« Acte public, non-violent, décidé en conscience, contraire à la loi, visant à la modifier. » Pas une infraction égoïste : un appel public à corriger une injustice — sans détruire l'État.

APPORT Conciliation : on peut désobéir à une loi tout en restant fidèle au principe démocratique. Le citoyen reste juge.

* Auteurs-clés

Blaise Pascal · 1623 – 1662

« Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. » Le moi est indéfinissable.

John Locke · 1632 – 1704

L'homme à l'état de nature est moral et rationnel. L'État doit protéger les droits naturels.

Thomas Hobbes · 1588 – 1679

L'homme est un loup pour l'homme. L'état de nature est une guerre permanente.

Jean-Jacques Rousseau · 1712 – 1778

L'homme est perfectible. À l'état de nature, il n'a ni les vices ni les vertus de l'homme civil.

Emmanuel Kant · 1724 – 1804

« J'ai dû abolir le savoir pour y substituer la croyance. » L'homme est une personne, doté de dignité.

Alexis de Tocqueville · 1805 – 1859

La démocratie peut se transformer en tyrannie de la majorité.

Karl Marx · 1818 – 1883

Pas de justice sans justice sociale. La liberté en droit n'est pas la liberté en fait.

Max Weber · 1864 – 1920

L'État détient « le monopole de la violence légitime ».

John Rawls · 1921 – 2002

La désobéissance civile est un acte public, non-violent et politique. Les inégalités sociales menacent la démocratie.

Sophocle (Antigone) · v. 496 – 406 av. J.-C.

Antigone incarne le conflit entre la loi morale (légitimité) et la loi politique (légalité).

Pierre Clastres · 1934 – 1977

Les sociétés primitives ont un chef sans pouvoir : « pouvoir impuissant », chefferie sans coercition.

* Notions à maîtriser

Liberté	Capacité de se déterminer soi-même.
Nature	Ce qui n'est pas culturel, ce qui est inné ou spontané.
Justice	Notion polysémique : légalité ou légitimité.
État	Institutions assurant le fonctionnement d'une société.
Devoir	Obligation morale qu'on s'impose librement.